

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת משה סעדה
דן אילוז
מיכל מרים וולדיגר
יצחק קרויזר

4892/25/פ

הצעת חוק המאבק במדינות תומכות טרור, התשפ"ד–2024

- | | |
|---|---|
| מטרת החוק | 1. מטרתו של חוק זה לקבוע הוראות שונות לצורך מאבק במדינות תומכות טרור. |
| הגדרות | 2. בחוק זה –
"מדינה תומכת טרור" – מדינה שקבע ראש הממשלה בצו, לפי סעיף 3, שסיפקה מימון, הכשרה, אמצעים או תמיכה אחרת לפעילויות טרור שבוצעו באזורים שבשליטת ישראל, או נגד ישראלים ויהודים בכל מקום בעולם, לרבות ארגונים בינלאומיים. |
| מדינה תומכת טרור | 3. ראש הממשלה יקבע, בצו, את רשימת המדינות שייחשבו כמדינות תומכות טרור, לצורך חוק זה. |
| הקמת גוף ייעודי למאבק במדינות תומכות טרור | 4. במטה לביטחון לאומי תוקם יחידה שתפקידה לפעול באופן שוטף במאבק במדינות תומכות טרור, ואלה תפקידה, בין השאר : |

- (1) ריכוז מידע, נתונים וחומרים לגבי פעילות אותן המדינות ;
- (2) סיוע בהגשת תביעות אזרחיות על ידי המדינה או אזרחיה ;
- (3) ריכוז עבודת הממשלה והמאמץ המדיני נגד מדינות תומכות טרור, לרבות רתימת מדינות, ארגונים בינלאומיים וגופים נוספים לפעול נגדן.

5. איסור קבלת תרומות (א) גורם בישראל המקבל תרומה בכסף או בשווה כסף ממדינה תומכת טרור, דינו – הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז–1977¹, או קנס פי ארבעה משווי התרומה, לפי הגבוה מביניהם.
- (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי שר האוצר, באישור שר הכלכלה והתעשייה, להתיר קבלת תרומה מסוימת ממדינה תומכת טרור.
6. איסור מעורבות מדינות תומכות טרור במשא ומתן מדיני בין ישראל לצד שלישי (א) מדינת ישראל לא תאפשר למדינה תומכת טרור להיות מעורבת בהסדרים מדיניים בין ישראל למדינות אחרות וישויות זרות.
- (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי רשאית לקבוע כי מדינה תומכת טרור מסוימת תוחרג מהאמור בסעיף קטן (א).
7. תיקון חוק חסינות מדינות זרות, התשס"ט–2008², אחרי סעיף 8 יבוא:
- 8א. "פעולות המקדמות 8א. למדינה תומכת טרור, כהגדרתה בחוק המאבק עניינים פליליים במדינות תומכות טרור, התשפ"ד–2024, לא תהא מסוימים חסינות מפני סמכות שיפוט בתביעה בשל פעולות שנעשו במקומות בהם מתקיימת שליטה ישראלית, ושנעשו על מנת לקדם פעילות טרור נגד מדינת ישראל, נגד אזרחיה ונגד יהודים בכל העולם."
8. תיקון פקודת המסחר עם האויב בפקודת המסחר עם האויב³, בסעיף 2, בהגדרה "ארץ אויב", בסופה יבוא "וכן מדינה תומכת טרור כהגדרתה בחוק המאבק במדינות תומכות טרור, התשפ"ד–2024".

ד ב ר י ה ס ב ר

מדינת ישראל מתמודדת מול טרור אכזרי מאז שהוקמה. טרור זה מתאפשר, בין היתר, בשל מערך תמיכה כלכלי רחב היקף. חלק מהסיוע ניתן באמצעים ישירים ועקיפים על ידי מדינות שונות בעולם, כדוגמת קטאר.

¹ ס"ח התלש"ז, עמ' 226.

² ס"ח התשס"ט, עמ' 76.

³ ע"ר 1939, תוס' 1, עמ' (ע) 79, (א) 95.

מזה כעשרים שנה, קטאר מתנהגת כ"זאב בעור של כבש". קטאר היא המשקיעה הגדולה ביותר בטרור בעולם, בטאליבן, בדע"ש, בחמאס וחיזבאללה, באמצעות התמיכה הישירה שלהם בטרור בכסף ומשאבים, היקף הנפגעים מהטרור הוא חסר תקדים.

בנוסף לתמיכה הישירה של קטאר בארגוני טרור, קטאר השקיעה למעלה מטריליון דולר ברחבי העולם במטרה לקדם את הג'יהאד העולמי, באמצעות "תרומות" לקמפוסים בארה"ב, בתמיכות לקבוצות ספורט, בהשקעה בקבוצות הלובי המובילות בארה"ב, וכל זאת המטרה להסיט את דעת הקהל האמריקאית והעולמית כנגד ישראל וכנגד יהודים. ההתפרצויות האחרונות בעולם כנגד מדינת ישראל וכנגד יהודים היא תוצאה ישירה של תמיכות קטאר.

לאורך כל השנים היכולת של מדינת ישראל להתמודד עם מדינות תומכות טרור הייתה מוגבלת ועד לא קיימת. הצעת החוק מבקשת לקבוע לראשונה מהי מדינה תומכת טרור, להעניק מגוון כלים להתמודדות עם אותן המדינות, ובסופו של דבר להגביר את אפקטיביות המלחמה בטרור ובתשתית המאפשרת אותו.

בהתאם, מוצע להקים גוף במטה לביטחון לאומי אשר תפקידו יהיה להוביל את המאבק מול אותן מדינות תומכות טרור, בין היתר, על ידי איסוף נתונים וריכוז מאמץ פנים ממשלתי ומדיני על מנת לפעול כנגד אותן המדינות.

בנוסף, מוצע לקבוע כי האיסורים החלים מכוח חוק פקודת המסחר על מדינות אויב ונתיניהם יחולו גם על מדינות אשר יוגדרו כמדינות תומכות טרור וכן תיאסר קבלת תרומות מאותן המדינות, אלא באישור חריג.

עוד מוצע לקבוע כי מדינת ישראל לא תאפשר למדינה תומכת טרור להיות מעורבת בפעילויות הנוגעות לישראל בהסדרים מדיניים בכלל.

בנוסף, מוצע לאמץ את עקרונות הדין האמריקאי (FSIA) ולהסיר את החסינות ממדינות תומכות טרור בכל הנוגע לסיוע וקידום פעולות טרור נגד מדינת ישראל, אזוריה ויהודים בעולם, ובכך לאפשר להגיש תביעות אזרחיות כנגד אותן המדינות בגין פעולות טרור.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בתמוז התשפ"ד (24.07.2024)